

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 220 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

INSTRUCCIONES PARA LOS ASPIRANTES

1º) El Ejercicio consta de dos supuestos prácticos, de entre los que deberá elegir uno, compuesto por 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes, en un tiempo máximo de 60 minutos.

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º) En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, uniendo los puntos como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

a) EJEMPLO: Si su documento de identificación es X1234567K, deberá consignar 01234567, añadiendo un cero a la izquierda.

4º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas **y firme la cabecera**.

5º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:



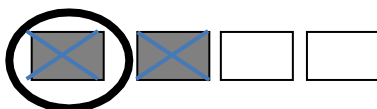
6º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:



7º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta.

Ejemplo:



8º) El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:



9º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 60 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 30 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 2 puntos.

10º) Las preguntas erróneas o no contestadas NO restarán de la puntuación del ejercicio.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 220 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1

Tras la superación del proceso selectivo para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera perteneciente al Subgrupo C.2, Escala Administración General, Subescala Auxiliar, en la Diputación Provincial de Jaén, toma usted posesión de un puesto de trabajo ubicado en el Servicio de Recursos Humanos, donde se le plantean una serie de cuestiones:

1.- Según el artículo 89 LBRL, el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por:

- a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho eventual y personal laboral.
- c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento legal.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual.

2.- El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a:

- a) Los empleados públicos.
- b) Los funcionarios públicos.
- c) El personal directivo profesional.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.- Son funcionarios de carrera:

- a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- b) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
- c) Quien presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

4.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública.
- b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
- c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta dieciocho meses más por las leyes de Función Pública.
- d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

5.- Según el artículo 90 LBRL, deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual:

- a) La plantilla.
- b) La relación de puestos de trabajo.
- c) La oferta de empleo público.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6.- Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de:

- a) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.
- b) Igualdad, capacidad, publicidad y transparencia.
- c) Igualdad, mérito, publicidad y transparencia.
- d) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

7.- Según el artículo 60 del TREBEP, no podrán formar parte de los órganos de selección:

- a) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
- b) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal laboral.
- c) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal directivo profesional.
- d) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal sindical.

8.- La jubilación de los funcionarios, según el artículo 67 TREBEP, podrá ser:

- a) Voluntaria e individual, exclusivamente.
- b) Voluntaria, forzosa y por la declaración de incapacidad permanente, absoluta o total.
- c) Voluntaria y forzosa, exclusivamente.
- d) Voluntaria, forzosa y obligatoria, exclusivamente.

9.- Una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, el interesado podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida, en caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de:

- a) Pérdida de la nacionalidad.
- b) Incapacidad temporal para el servicio
- c) Jubilación voluntaria.
- d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

10.- Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

- a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- b) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
- c) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- d) Todas las anteriores son correctas.

11.- Según el artículo 89 TREBEP, la excedencia de los funcionarios interinos podrá adoptar las siguientes modalidades:

- a) Excedencia voluntaria por interés particular.
- b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
- c) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
- d) Ninguna de la anterior es correcta.

12.- Constituye el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo:

- a) La libre designación.
- b) El concurso.
- c) La promoción interna.
- d) La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

13.- Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

- a) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
- b) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
- c) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
- d) Todas son correctas.

14.- Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- c) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
- d) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

15.- Los empleados públicos, para la determinación de sus condiciones de trabajo, tienen derecho a:

- a) La negociación colectiva.
- b) La representación.
- c) La participación institucional.
- d) Todas las anteriores son correctas.

16.- Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 TREBEP:

- a) Carrera horizontal.
- b) Carrera vertical.
- c) Promoción interna horizontal.
- d) Promoción interna vertical.

17.- Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

- a) Los criterios generales de acción social.
- b) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
- c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
- d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

18.- Sobre las indemnizaciones de los funcionarios:

- a) Los funcionarios no percibirán indemnizaciones por razón de servicio.
- b) Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
- c) Todas son correctas.
- d) Todas son incorrectas.

19.- Los funcionarios públicos tendrán permisos retribuidos:

- a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.
- b) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
- c) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia.
- d) Todas son correctas.

20.- El permiso por nacimiento para la madre biológica tendrá una duración de:

- a) Dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas.
- b) Dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto podrán ser de descanso obligatorio e ininterrumpidas.
- c) Dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e interrumpidas.
- d) Dieciséis semanas, de las cuales, seis semanas serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas.

21.- Sobre las vacaciones de los funcionarios públicos:

- a) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de treinta días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor
- b) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días naturales, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
- c) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veinte días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
- d) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

22.- Dentro de los principios de conducta de los empleados públicos, reflejados en el artículo 54 TREBEP, se encuentran:

- a) Mantener actualizada su formación y cualificación.
- b) Observar normas sobre seguridad y salud laboral.
- c) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
- d) Todas son correctas.

23.- Según el art. 94 TREBEP, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

- a) Principio de culpabilidad.
- b) Principio de proporcionalidad.
- c) Principio de presunción de inocencia.
- d) Todos los anteriores.

24.- La comisión de una falta grave por parte de un funcionario, podrá ser sancionada con:

- a) Separación del servicio.
- b) Despido disciplinario.
- c) Apercibimiento.
- d) Suspensión firme de funciones durante 8 años.

25.- Según el art. 100.3 TREBEP, componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público, los titulares de aquellos órganos directivos de la política de recursos humanos de:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- c) Los representantes de la Administración Local designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- d) Todas las anteriores.

26.- Según el art. 97 TREBEP, las infracciones muy graves prescribirán:

- a) A los seis meses.
- b) Al año.
- c) A los dos años.
- d) A los tres años.

27.- Señale la respuesta correcta:

- a) Los empleados públicos no tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
- b) Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
- c) El derecho a la negociación colectiva no es un derecho del personal laboral.
- d) Los empleados públicos solo tienen derecho a la participación institucional en exclusiva.

28.- Sobre la promoción interna de los funcionarios de carrera:

- a) La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto
- b) Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional
- c) Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas
- d) Todas son correctas

29.- En el TREBEP, son materias objeto de negociación colectiva:

- a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
- b) Los planes de Previsión Social Complementaria.
- c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público
- d) Todas son correctas.

30.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, según el art. 63 del TREBEP:

- a) No acudir o no superar el reconocimiento médico.
- b) La pérdida de la nacionalidad.
- c) La falta de fichaje.
- d) La doble nacionalidad.

SUPUESTO PRÁCTICO N° 2

Ante la Diputación Provincial de xxxx, organismo que se encuentra perfectamente adaptado a la Administración electrónica y al contenido de la Ley 39/2015, D. HHH realiza registro de una solicitud para concurrir en la convocatoria de subvenciones en materia de autoempleo. En la iniciación del procedimiento administrativo el funcionario encargado del mismo detecta que la solicitud no reúne los requisitos del art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurridos 6 meses recibe notificación de la resolución denegatoria de la solicitud que presentó, por lo que de nuevo en la Oficina del Registro de la Diputación Provincial y dirigiéndose al Auxiliar Administrativo Funcionario Habilitado de la misma, registra un documento en formato papel que consiste en un recurso de reposición que pretende interponer contra la denegación de la subvención dictada por la Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia.

1.- Ante la falta de los requisitos citados de la solicitud la Administración procederá:

- a) Requerir al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
- b) Si el requisito que falta es subsanable, el expediente se archivará sin más trámite.
- c) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, se le tendrá por desistido de su petición, sin necesidad de resolución expresa.
- d) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.- La Administración actúa, ante la situación expuesta de la forma establecida en la Ley 39/2015 y transcurridos 15 días desde la correspondiente notificación al interesado, este no realiza actuación alguna.

- a) La Administración vuelve a requerirle para la subsanación de la documentación.
- b) La Administración dictará resolución, en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, teniéndole por desistido de su petición.
- c) La Administración dictará resolución, en los términos del artículo 20 de la Ley 39/2015, teniéndole por desistido de su petición.
- d) La Administración procederá al archivo del expediente, sin más trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 39/2015.

3.- La subsanación y mejora de la solicitud, se regula:

- a) En el art 65 de la Ley 39/2015.
- b) En el art 67 de la Ley 39/2015.
- c) En el art 68 de la Ley 39/2015.
- d) En el art 65 de la Ley 40/2015.

4.-La subsanación y mejora de la solicitud se aplica:

- a) Exclusivamente si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015.
- b) Exclusivamente si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 40/2015.
- c) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67, ambos de la Ley 39/2015 u otros exigidos por la legislación específica aplicable.
- d) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67, ambos de la Ley 40/2015 u otros exigidos por la legislación específica aplicable.

5.- ¿Qué no deberá de contener una solicitud de iniciación de un expediente?

- a) Nombre y apellidos del interesado.
- b) Lugar y fecha.
- c) Firma de la solicitud.
- d) Fotografía reciente.

6.- El plazo que la Administración concederá al solicitante para que subsane:

- a) Podrá ser ampliado en todo tipo de procedimiento sin excepción.
- b) Podrá ser ampliado hasta 5 días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
- c) Podrá ser ampliado hasta 15 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
- d) No podrá ser ampliado en ningún caso.

7.- Puede la Administración recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud.

- a) En ningún caso.
- b) En todo caso y sin trámite alguno.
- c) Si, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, procediendo al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante 10 días.
- d) Si, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

8.- El solicitante es una persona jurídica y presenta la solicitud presencialmente ante la Administración.

- a) La Administración le requerirá para que subsane a través de su presentación electrónica y se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
- b) La Administración archivará el expediente sin más trámite.
- c) La Administración continuará con el procedimiento al no estar entre los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.
- d) La Administración le requerirá para que subsane a través de su presentación electrónica y se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de presentación del documento físico.

9.- Los plazos referidos para la subsanación de los requisitos es:

- a) Días naturales, según lo establecido en el Art 30 de la Ley 39/2015.
- b) Días hábiles, según lo establecido en el Art 30 de la Ley 39/2015.
- c) Días naturales, según lo establecido en el Art 40 de la Ley 39/2015.
- d) Días hábiles, según lo establecido en el Art 40 de la Ley 39/2015.

10.- Contra un acto de trámite, que no decide sobre el fondo del asunto, no supone la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión, ni perjuicio irreparable a derechos legítimos cabe:

- a) Recurso de alzada.
- b) Recurso de reposición.
- c) Pueden interponerse alegaciones para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
- d) Recurso contencioso administrativo.

11.- ¿Qué modos de identificación de los interesados en el procedimiento determina la Ley 39/2015?

- a) De manera presencial ante funcionario Habilitado en las Oficinas de asistencia en materia de registro, mediante la exhibición de DNI o documento acreditativo equivalente.
- b) Por medios electrónicos a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.
- c) Si el ciudadano no cuenta con medios electrónicos y debe relacionarse con la Administración por este medio, el funcionario habilitado le identificará y el ciudadano prestará su consentimiento expreso para la actuación de que se trate, de lo que deberá quedar constancia en caso de discrepancia o litigio.
- d) Todas las respuestas son correctas.

12.- ¿Cómo sabe el ciudadano D. HHH que está siendo asistido en la Oficina de asistencia en materia de registro por un funcionario habilitado?

- a) Porque dicha habilitación se presume de los funcionarios que asisten a los ciudadanos en las Oficinas de asistencia en materia de registro.
- b) Porque la Diputación ha adoptado un acuerdo de nombramiento donde figura el listado de funcionarios habilitados en Junta de Gobierno Local, el cual se encuentra publicado en su sede electrónica, por lo que es público.
- c) Porque existe en la Diputación un Registro de Funcionarios Habilitados interoperable e interconectado con el resto de Administraciones Públicas.
- d) Porque la comprobación de la citada habilitación la acredita el Secretario General mediante certificación expedida al efecto, únicamente si la solicitan los interesados en el procedimiento administrativo

13.- ¿Puede el funcionario habilitado acceder a realizar el registro del documento en formato papel?

- a) No, las Oficinas de Asistencia en materia de registro solo pueden asistir a los ciudadanos que se relacionen con ellas por medio electrónicos.
- b) No, la presentación de documentación en papel por las personas físicas en las Oficinas de Asistencia en materia de registro está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015.
- c) No, los ciudadanos extranjeros deben ir a las Oficinas de Asistencia en materia de registro acompañados de representante.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

14.- De no resolverse el recurso de reposición interpuesto, D. HHH deberá entender su recurso:

- a) Estimado por silencio administrativo, al ser un procedimiento iniciado a su solicitud.
- b) Desestimado en cualquier caso, ya que la regla general, es el silencio negativo.
- c) Desestimado al tratarse de una impugnación de actos.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

15.- En el caso de que no se resuelva el recurso potestativo de reposición, cuándo debería la Diputación expedir el certificado acreditativo del silencio producido:

- a) Sólo cuando lo solicite D. HHH.
- b) Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- c) Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- d) Ninguna respuesta es correcta

16.- D. HHH recibe la notificación del acto de denegación de la subvención el 29 de enero (de año no bisiesto) ¿Qué día finaliza el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición?

- a) El 1 de marzo.
- b) En cualquier caso, el 28 de febrero.
- c) El 28 de febrero salvo que sea inhábil, en cuyo caso será el 1 de marzo o el primer día hábil siguiente, de ser éste igualmente inhábil.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

17. D. HHH pregunta al funcionario habilitado cómo se le va a practicar la notificación de la resolución, a la vista de que él elige relacionarse por medios electrónicos con la Diputación:

- a) La notificación por medios electrónicos se practicará mediante comparecencia de D. HHH en la sede electrónica de la Diputación, a través de la dirección habilitada única o mediante ambos sistemas, entendiéndose por tal, el acceso por el interesado debidamente identificado al contenido de la notificación.
- b) La notificación por medios electrónicos se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y se considerará rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que D. HHH acceda a su contenido.
- c) La Diputación enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de D. HHH informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica o dirección electrónica habilitada por la Diputación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

18.- D. HHH pregunta al funcionario habilitado el cómputo de plazos en las Oficinas de Asistencia en materia de registros de la Diputación, para la asistencia en la presentación electrónica de documentos. De las siguientes respuestas que da el funcionario cuál es la correcta:

- a) Que el registro electrónico de la Diputación se rige a efectos del cómputo de plazos, por la fecha y hora de la sede electrónica de acceso por lo que se permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas, excluidos domingos y festivos.
- b) Que el registro electrónico de la Diputación se rige a efectos del cómputo de plazos, por la fecha y hora de la dirección electrónica habilitada de acceso por lo que se permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas, excluidos domingos y festivos.
- c) Que el registro electrónico de la Diputación se rige a efectos del cómputo de plazos, por la fecha y hora de la plataforma de sellado de tiempos de acceso por lo que se permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas, excluidos domingos y festivos.
- d) Que el registro electrónico de la Diputación se rige a efectos de cómputo de plazos, por la fecha y hora de la sede electrónica de acceso por lo que se permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas.

19.- La notificación de la resolución del recurso de reposición que se remita a D. HHH deberá:

- a) Ser cursada en los 10 días siguientes desde que el acto haya sido dictado.
- b) Contener el texto íntegro de la resolución e indicar que pone fin a la vía administrativa.
- c) Informar sobre el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo y ante qué órgano interponerlo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

20.- En el caso de que D. HHH no hubiera interpuesto ningún tipo de recurso a la resolución denegatoria de la subvención ¿Puede la Diputación Provincial revisar de oficio dicha resolución?

- a) Sí, la Diputación puede, en cualquier momento, y sin más trámite, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos del art. 47.1 de la Ley 39/2015.
- b) Sí, la Diputación puede, en cualquier momento, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CCAA, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos nulos y anulables.
- c) Sí, la Diputación podrá revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos desfavorables, siempre que tal revocación, entre otros, no sea contraria, al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- d) Todas las respuestas son correctas.

21.- ¿Puede D. HHH interponer cualquier otro recurso alternativo al recurso potestativo de reposición?

- a) Sí, puede interponer recurso de alzada ante el Presidente de la Diputación.
- b) Sí, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de recurso de reposición previo.
- c) Sí, puede interponer recurso contencioso-administrativo simultáneamente al recursopotestativo de reposición.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

22.- ¿Qué tipo de empleados público pueden desempeñar el puesto de Auxiliar Administrativo Habilitado de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Diputación Provincial?

- a) Un funcionario de carrera o funcionario interino.
- b) Únicamente funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.
- c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

23.- Se presenta documento acreditativo de inscripción del particular que presenta la solicitud en el registro electrónico general de apoderamientos. Esto significa que:

- a) El interesado en el procedimiento administrativo ha otorgado apoderamiento de carácter general apud acta, presencial o electrónicamente, a favor del representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.
- b) La Administración no tendrá por realizado el trámite y requerirá al interesado para que subsane en el plazo de diez días.
- c) La Administración requerirá al representante para que acredite la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) El interesado en el procedimiento administrativo no ha otorgado apoderamiento de carácter general apud acta, presencial o electrónicamente, a favor del representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.

24.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será:

- a) 10 días hábiles.
- b) Un mes.
- c) 10 días naturales.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

25.- En caso de que D. HHH no hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición en el plazo establecido siendo el acto expreso, podrá:

- a) Interponer recurso potestativo de revisión al ser el acto expreso.
- b) Únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
- c) Interponer recurso de alzada en un plazo de 30 días.
- d) Todas son correctas.

26.- La Administración de la Diputación XXX enviará a D. HHH un aviso en el dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que ha comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Diputación XXX o en la dirección electrónica habilitada única:

- a) Sólo si se trata de notificaciones electrónicas.
- b) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- c) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos.
- d) Las respuestas b) y c) son las correctas.

27.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido:

- a) Cinco días hábiles.
- b) Diez días naturales.
- c) Diez días hábiles.
- d) Cinco días naturales.

28.- El acto administrativo por el que se resuelva el recurso de reposición ¿deberá producirse por medios electrónicos?

- a) No, no es un requisito exigido por la Ley 39/2015.
- b) Sí, deberá producirse por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- c) Sí, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 todo acto administrativo deberá producirse por escrito a través de medios electrónicos, sin excepción.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

29.- ¿Era competente la Junta de Gobierno para denegar la subvención en materia de autoempleo presentada por D. HHH?

- a) Sí, ya que puede ejercer todas aquellas funciones que le delegue el Presidente.
- b) No, porque sólo actúa como órgano de asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
- c) Sí, porque el Presidente es el titular de la competencia y es miembro de la Junta de Gobierno.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

30.- ¿Qué órgano deberá conocer y resolver el recurso de reposición presentado por D. HHH?

- a) Ante la Junta de Gobierno al ser el mismo órgano que ha dictado el acto.
- b) Ante el Presidente de la Diputación, ya que no puede ser objeto de delegación la competencia relativa a la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
- c) Ante el Presidente de la Diputación, ya que en el ámbito local es el único competente para resolver los recursos de reposición.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 220 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS (SUPUESTO PRÁCTICO N° 1)

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
1	A	16	D
2	B	17	D
3	A	18	B
4	B	19	D
5	A	20	A
6	D	21	D
7	A	22	D
8	B	23	D
9	A	24	C
10	D	25	D
11	D	26	D
12	B	27	B
13	D	28	D
14	A	29	D
15	D	30	B

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS (SUPUESTO PRÁCTICO N° 2)

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
1	D	16	C
2	B	17	D
3	C	18	D
4	C	19	D
5	D	20	C
6	B	21	B
7	D	22	A
8	A	23	A
9	B	24	B
10	C	25	B
11	D	26	D
12	C	27	B
13	D	28	B
14	C	29	A
15	C	30	B

